

1500421-56.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500421-56.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-56.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DIAS DAS NEVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Ricardo Dias das Neves dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, no dia 11 de outubro de 2021, por volta 14h45, no cruzamento da Rua Ribeirão Bonito com a Rua Iracemápolis, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca, ele trazia consigo, sob as suas vestes e para fins de mercancia, trinta e sete pinos de crack, bem como guardava, também para comercialização, cem pinos da mesma droga (fls. 88/89). A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia 07 de novembro de 2019 (fls. 60/63).

O acusado foi notificado (fl. 96) e apresentou defesa preliminar com o pedido de desclassificação da imputação para a figura criminosa do art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 105/111).

A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2020 (fls. 114/115).

No curso da instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, que confessou a prática do delito.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal, ao passo que a Defesa roga por benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação penal pela qual o Ministério Público imputa ao réu Ricardo Dias das Neves a infração penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 14/16 e 79/81) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, os policiais militares Ricardo Da Silva Rosa, e Murilo Ricardo Bertilini, em Juízo, declararam que realizavam patrulhamento de rotina no bairro Jardim Eldorado, localidade amplamente conhecida pela comercialização de drogas, quando visualizaram o ora réu, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou pretensão de empregar fuga. Narraram que submeteram o acusado à revista pessoal e, sob as suas vestes, encontraram um saquinho plástico contendo trinta e sete pinos de crack, bem como R\$ 105,00 (cento e cinco reais). Disseram que o acusado, após admitir a traficância, indicou o local onde guardava mais drogas, notadamente um terreno que se situava a cerca de cem metros do local da abordagem, e lá foram recolhidos mais cem pinos de crack, com características similares às aquelas encontradas sob as vestes do réu.

Por ocasião de seu interrogatório, o réu negou prática do delito. Disse que é mero usuário e que desconhece a droga apreendida nos autos. Respondeu que o dinheiro que portava é decorrente de seu trabalho com materiais recicláveis.

Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos se depreende que a negativa trazida pelo réu se mostra insulada nos autos, pois não é minimamente corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige pressupor que as drogas apreendidas foram criminosamente plantadas pelos agentes públicos em seu desfavor, tudo, frise-se, sem qualquer base probatória. No ponto, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso.

Ademais, não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição.

Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão – Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga

que não pode ser considerada expressiva - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

No caso, a Defesa não apresenta qualquer elemento objetivo que possa colocar em dúvida a imparcialidade dos agentes públicos e a veracidade dos seus depoimentos, que, frise-se, são firmes, coesos e uníssonos, além de corroborados e confirmados pelos demais elementos informativos e probatórios disponibilizados nos autos, dentre os quais vale destacar, uma vez mais, a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do réu..

De mais a mais, a natureza, a quantidade, a forma de armazenamento e acondicionamento das substâncias entorpecentes, assim como a localidade em que ocorreram os fatos, a qual é conhecida pelo intenso comércio de drogas, e os antecedentes do acusado, que cumpre pena por tráfico de entorpecentes, permitem concluir que o material tóxico não era destinado ao consumo pessoal, e sim à comercialização. Incabível, destarte, a desclassificação da imputação penal.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto e condenatória aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase (art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP), conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena-base A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta duas condenações transitadas em julgado, de forma que utilizo uma delas (autos n. 0010602-91.2013.8.26.0132) nesta fase e relego a outra à fase seguinte, evitando o bis in idem (Súmula 241 do STJ). Ausentes provas sobre a conduta social e a personalidade. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do já valorado pelo legislador e, portanto, são neutras. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 dias com 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes de pena. Presente, laudo outro, a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), que é específica em vista da condenação nos autos n. 0002615-33.2015.8.26.0132. Dessa forma, agravo a pena intermediária no patamar de um sexto em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento.

Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. Destarte, a pena definitiva é de 06 anos, 09 meses e 20 de reclusão e 680 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante da quantidade de pena, da reincidência e da circunstâncias judicial desfavorável o teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Em vista da quantidade de pena privativa de liberdade e da reincidência do réu, inviável a sua substituição por restritiva de direitos (art. 44, I e II, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Ricardo Dias das Neves como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 06 anos, 09 meses e 20 de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior

salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública e aponta que a libertação do agente lhe permitirá retornar ao seio propício à atividade de traficância. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva da acusada. Recomende-se o réu à prisão.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e, com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se a ré para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA